

1. 업무개요

수도권동부환경본부(▷▷▷▷▷▷처 ▶▶▶▶▶부, 이하 “▶▶▶▶▶부”라 한다)는 ○○시의 ○○지구·○○지구와 도시개발사업에 따른 하수 증가량의 적정 처리 목적으로 “○○시 ○○공공하수처리시설 증설사업”에 대한 건설사업관리 업무를, ○○군에서 발생한 가연성 생활폐기물을 전량 소각하여, 안정하고 위생적으로 처리하며, 부가적으로 폐열을 회수하여 재생에너지를 활용하도록 하는 “○○군 생활폐기물 소각시설 설치사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ▶▶▶▶▶부의 건설사업관리 업무 수행 현황

구분	계약업체	계약기간	사업규모	공사금액
○○시 ○○공공하수처리시설 증설사업	(주)♣♣♣♣ 외 0개소	0000. 0. 00. ~ 0000. 00. 00.	시설용량 00,000m³/일 증설	00,000 백만원
○○군 생활폐기물 소각시설 설치사업	♣♣♣♣(주) 외 0개소	0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00.	시설용량 00톤/일	0,000 백만원

2. 관련규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조(공사용 자재의 직접구매 증대)에 따르면, “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사를 발주하려는 공공기관의 장은 중소벤처기업부장관이 고시한 제품의 직접구매 여부를 검토하여 직접구매를 할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 중소벤처기업부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 직접구매를 이행할 수 없는 사유로 고시한 경우에는 그러하지 아니한다”고 규정하고 있다.

그리고, 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」(이하 “운영요령”이라 한다)

제22조의2(공사용자재 직접구매 예외) 제1항 제3호에 따르면, “그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 공사용자재 직접구매가 곤란하다고 공공기관의 장과 관할 지방중소벤처기업청장이 협의한 경우¹⁾에는 공사용자재 직접구매 대상품목을 직접 구매하지 않을 수 있다”고 되어있다.

또한, 「공사용자재 직접구매 예외처리 시행세칙」(이하 “예외처리세칙”이라 한다)제3조(공공기관의 직접구매 협의절차 등)제1항에 따르면, “공공기관의 장은 공사용 자재의 직접구매 예외사유 해당 여부 협의 시 신청서와 증빙자료를 첨부하여 공사현장 관할 지방중소벤처기업청장에게 공문서로 신청하여야 한다”고 규정하고 있다.

따라서, ▶▶▶▶▶부는 공사용자재 직접구매 대상품목을 직접 구매하지 않을 경우, 관련 규정에 따라 공사현장 관할 지방중소벤처기업청장과 협의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. “○○시 ○○공공하수처리시설 증설사업”과 관련하여,

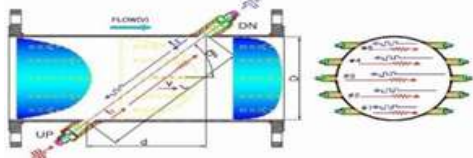
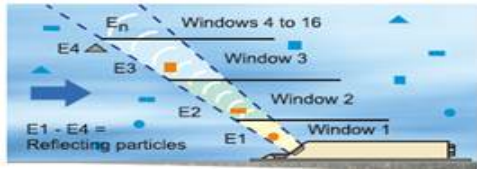
해당 현장은 현재 기본설계 기술제안공사로 시공되고 있는데, '00. 0. 00.에 “제00회 ○○시 ○○공공하수처리시설 증설사업 실정 보고 검토 결과 보고”에서

-
- 1) 가. 도서·벽지지역 등 공사현장의 특성상 공사용자재 직접구매시 안정적인 공사 진행이 불가능한 경우
나. 원자재 가격파동 등으로 원활한 자재수급이 곤란한 경우
다. 공사용자재 직접구매시 공사의 품질 확보가 곤란하거나 공사비용이 증가할 것으로 예상되는 경우
라. 공공주택 등 분양을 목적으로 하는 건축공사로서 입주자의 해당 자재에 대한 선호도가 낮아 분양 목적을 달성하기 곤란한 경우
마. 특정 공사용자재와 관련하여 과거 잦은 납기지연으로 공사진행에 어려움이 있었던 경우
바. 턴키공사(한 업체가 설계부터 시공까지 모두 맡는 입찰 공사)에 소요되는 자재로 공사용자재 직접구매시 당초 목적에 부합하는 품질수준의 자재구매가 어려울 것으로 예상되는 경우
사. 기타 불가피한 사유로 공사용 자재 직접구매가 어려운 경우

기존 설계된 ‘시간차 방식 초음파유량계’는 전처리시설이 없는 유입부에서 기포 및 이물질을 포함한 유입 유량을 측정할 때, 유량값 헌팅²⁾ 발생 등으로 정상 측정이 불가능이 판단되었다.

이에 따라, 유량값 결과에 대해 신뢰할 수 없어, 당초 시공목적에 부합하는 공사 품질수준 확보가 어려워져 관로에 직접 삽입식으로 설치가 가능한 ‘초음파 크로스콜러레이션 방식의 유량계’(세부품명번호: 0000000000)로 변경하고자 하였다.

[표 2] 실정보고 내 초음파 유량계 형식별 비교 및 선정 사유

비 교	당 초	변 경
선정		○
선정사유	※ 본 현장은 하수 전처리 전 불순물이 많은 상태로 유입되고 있기 때문에 관로에 직접 삽입식으로 설치가 가능한, 초음파 크로스콜러레이션 방식의 유량계가 적합하다고 판단됨	
형식	초음파 시간차 방식	초음파 크로스콜러레이션 방식
측정사진		
장점	높은 정확도 및 센서 교체 가능	기포나 이물질 많은 곳에서 측정 가능
단점	기포나 이물질 많은 곳에서 측정 불가	고장 시 수리비 고가
정밀도	± 0.5 ~ 1%	± 1 ~ 2%
제작사	○○○○	○○○○○
설치조건	기포/이물질 없는 곳	기포/이물질 많은 곳
설치사진		
설치위치	맨홀 내부 관로 바닥에 침적식 설치	원형 관로 외부 하단에 삽입식 설치

2) 제어에 있어서 지연에 의해 제어량이 주기적으로 변화하여 난조(亂調) 상태가 되는 상태를 말함

보고자료에서는 “운영요령 제22조의2(공사용자재 직접구매 예외) ‘바. 턴키공사에 소요되는 자재로 공사용자재 직접구매 시 당초 목적에 부합하는 품질수준의 자재 구매가 어려울 것으로 예상되는 경우’에 해당된다”고 근거를 제시하였다.

하지만, 운영요령에 따라, 초음파유량계에 대하여 공사용 자재 직접구매가 곤란한 사유가 발생할 경우에 예외처리세칙을 준수해, ‘공사 현장 관할 지방중소벤처기업청장에게 신청서와 증빙자료를 첨부하여 공문서로 신청 후 협의절차를 이행’하여야 하나, 별도의 협의절차를 이행하지 않고 실정 보고를 완료하였다.

나. “●●군 생활폐기물 소각시설 설치사업”과 관련하여,

해당 현장은 '00. 00. 00.에 “●●군 생활폐기물 소각시설 설치사업 실정 보고 (시설공사 0회, 전기공사 0회, 관급자재(소각로) 0회) 검토 결과 보고”에서 공법심의로 설계 반영된 소각설비(공법사 특허)에 대해 조달청에 수의계약 요청 후, 복수의 설비로 구성된 소각설비 중 특허 내용과 무관한 반입공급설비, 기타설비는 특허공법 구성 요소와 협의 과정에서 상당 기간이 소요되었는데, 결국 수의계약 대상에서 제외되어 별도 발주 시 물품 규격 상이로 인한 소각설비 전반의 성능저하와 유지보수의 어려움이 있어 일괄 사급으로 전환하고자 실정보고 하였다.

[표 3] 실정보고 내 주요 변경 사항(관급자재 ⇒ 사급자재) 현황

구분	당초	변경	비고(세부품목번호)
반입공급설비	관급자재 : 폐기물투입문	사급자재 : 폐기물투입문	
	관급자재 : 폐기물크레인	사급자재 : 폐기물크레인	0000000000
	관급자재 : 폐기물크레인 유지보수용 호이스트	사급자재 : 폐기물크레인 유지보수용 호이스트	

구분	당초	변경	비고(세부품목번호)
	관급자재 : 폐기물투입문용 공기저장탱크	사급자재 : 폐기물투입문용 공기저장탱크	
기타설비	관급자재 : 경유저장탱크	사급자재 : 경유저장탱크	
	관급자재 : 경유공급펌프	사급자재 : 경유공급펌프	
	관급자재 : 악취흡입송풍기	사급자재 : 악취흡입송풍기	0000000000
	관급자재 : 악취제거탑	사급자재 : 악취제거탑	0000000000
	관급자재 : 이동식 탈취 분무설비	사급자재 : 이동식 탈취 분무설비	

보고자료에서는 “「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경, 용역 과업내용 변경 및 물품수량조절 등, 6. 소요자재의 수급방법 변경에서 관급자재 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어 관급자재를 사급자재로 변경하는 경우에 해당된다”고 근거를 제시했다.

하지만, 실정보고 주요 변경사항 중 폐기물크레인(세부품명번호: 0000000000), 송풍기(세부품명번호: 0000000000), 탈취기(세부품명번호: 0000000000)는 공사용 자재 직접구매 대상품목으로 운영요령에 따라, 공사용 자재 직접구매가 곤란한 사유가 발생할 경우에 예외처리세칙을 준수해, 공사현장 관할 지방중소벤처기업청장에게 공문서로 신청하여 협의절차를 이행하여야 하나, 확인 결과, 별도의 협의절차를 이행하지 않고 실정보고 완료 후 설치공사를 완료하였다.

4. 조치할 사항

① 수도권동부환경본부장(▷▷▷▷▷처장)은 “●●시 ●●공공하수처리시설 증설사업” 관련하여, 공사용 자재 직접구매 예외 요청에 대하여 협의 완료하시고, 동일 사례가 발생하지 않도록 교육하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

② 경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 “●●군 생활폐기물 소각시설 설치사업”
관련하여, 공사용 자재 직접구매 예외 요청에 대해 관련 법령을 준수하지 못한
수도권동부환경본부 ▷▷▷▷▷▷처 ▶▶▶▶▶▶부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】